



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/141/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כב' המפקח על רישום מקרקעין
ארז שטיינברג**

תובעת

אודליה חיים

על ידי ב"כ: עוה"ד ארי שמלה או אמיר דרור

נגד

נתבעת

נציגות הבית המשותף מרח' אירוס הארגמן 32, נתניה
באמצעות חברי הנציגות מר שרלס לוי
ומר פומרנץ זאב
על ידי ב"כ: עו"ד מלכה ליברנט

פסק דין

1. עניינה של התביעה במתן צווי עשה המורים לתביעת, באמצעות חבריה: מר שרלס לוי ומר זאב פומרנץ, להציג את כל המסמכים הקשורים בניהול הבית המשותף והמצויים בידיהם, להורות להם להימנע מלפעול כחברי הנציגות ולהשיב לקופת הנציגות כספים בגין חוסרים שנמצאו בה. כן התבקש לקבוע כי הנציגות הנבחרת היא זו שנבחרה באסיפת הדיירים מיום 3.10.2021 ולהורות על השבת כספים לתובעת ששילמה מכיסה עבור תיקון הגג המשותף. אעיר כי במסגרת ההליך דנן, ניתנה החלטה ביום 21.3.2022 בדבר תיקון כתב התביעה ולפיכך סקירת הטענות לעיל ולהלן מתבססת על כתבי הטענות המתוקנים בלבד.
2. התובעת (להלן: "אודליה") היא בעלים של דירה בבית ברחוב אירוס הארגמן 32, בנתניה, הידוע כגוש 8628 חלקה 15 (להלן: "הבית" או "הבית המשותף"). הבית נרשם בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם. הבית כולל 73 תתי חלקות אולם בהתאם להוראות התקנון המוסכם כל מבנה/כניסה של הבית מנוהל בנפרד. המבנה נשוא ההליך הוא מבנה מס' 4 כניסה ב' המכיל 6 דירות ולכניסה זו, כאמור, נציגות נפרדת.
3. הנתבעת היא נציגות כניסה ב' במבנה 4 בבית המשותף שלצורך הנוחות תיקרא להלן: הנציגות. אין מחלוקת בין הצדדים שחבריה - מר לוי ומר פומרנץ (להלן: "לוי" ו"פומרנץ" בהתאמה) שימשו כחברי הנציגות עד ליום 3.10.2021, הצדדים חלוקים באשר לזהות חברי הנציגות לתקופה שלאחר מועד זה.
4. בתביעה נטען כי בחודש אוקטובר 2021 התקיימה אסיפה שלא מן המניין של בעלי דירות בבית במסגרתה נבחרו חברי נציגות חדשים תחת לוי ופומרנץ אשר שימשו כחברי נציגות הבית במשך מספר שנים; באסיפה זו - כפי שניתן ללמוד מפרוטוקול האסיפה, נכחו שלושת בעלי הדירות אשר הצביעו לנציגות חדשה שחבריה ימנו, בין היתר, את בן זוגה של אודליה מר משה חיים ואת מר עמי בן דוד. למרות שנבחרה נציגות חדשה לבית, מסרבים לוי ופומרנץ להכיר בתוצאות האסיפה ואינם מעבירים לידי חברי הנציגות שנבחרו את המסמכים הנוגעים לניהולו ואחזקתו של הבית. נוסף לכך נטען, כי הנציגות הקודמת התבקשה להשיב לאודליה סך של 2,400 ש"ח אותם הוציאה מכיסה לצורך תיקון



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/141/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ואיטום הגג המשותף, שכן הוטעתה לחשוב על ידי הנציגות כי מדובר בגג שהוא רכוש הפרטי, כן התבקשו לוי ופומרנץ להשיב לקופת הנציגות סך של 8,280 ש"ח, סכום שהוא הפער בין מה שהוצא בפועל לבין הסכום שנגבה כדמי ועד, בשל אי סדרים בניהול כספי הנציגות.

5. בכתב ההגנה נטען כי הנציגות לא הוחלפה וכי לוי ופומרנץ עדיין משמשים כחברי נציגות, שכן אסיפת הדיירים מחודש אוקטובר 2021 לא כונסה כדין ויש לראותם כנציגות הבית בה הם חברים מזה מספר שנים. נטען כי בכינוס האסיפה הכללית שלא מן המניין נפלו פגמים טכניים ומהותיים שונים, בין היתר, אי מתן שהות של 14 יום לכנס את האסיפה כדין, קיום אסיפת דיירים בזמן שהליך משפטי תלוי ועומד בפני ערכאה זו, ובעת שקיים צו למניעת הטרדה מאיימת האוסר על מפגש בין חלק מהדיירים. נטען כי התובעת לא פנתה אל הנציגות בבקשה לתקן את הגג המשותף ולא פנתה ב"זמן אמת" כדי לעדכן את הנציגות שקיימת בעיית איטום וטענתה כי הוטעתה על ידי הנציגות כי הגג שייך לה וכי תיקונו הוא באחריותה - שקרית ואיננה נכונה. אשר לתיקון הגג, נטען כי החשבונית שעליה נסמכת אודליה היא במחיר מופקע שכן עלות התיקון – זניחה, לפיכך אודליה אינה זכאית לכל החזר. נטען כי אודליה מסרבת באופן עקבי לשלם את מיסי ועד הבית ומטרידה את השכנים באמצעות תלונות סרק והליכים משפטיים שונים.

6. מטעם התובעת העידו גב' דינה כהן, מר דוד בן עמי, מר משה חיים והתובעת בעצמה. מטעם הנתבעת העידו מר לוי ומר פומרנץ. הצדדים סיכמו את טענותיהם בעל פה, ועתה נותר להכריע בתביעה (פרוטוקול דיון ההוכחות והסיכומים בע"פ מיום 3.4.2023 ייקרא להלן: "הפרוטוקול").

7. בפתח ההכרעה מצאתי לציין כי בין הצדדים מערכת יחסים עכורה שהביאה לכך שהצדדים העלו טרונות רבות ושונות האחד נגד משנהו, מה שחייב אותי למקד את הדיון ולהפריד עיקר מתוך הטפל תוך קביעת השאלות הרלוונטיות הצריכות הכרעה בתובענה דנן. לטעמי בתיק זה עלי להתייחס לשלוש שאלות: הראשונה, מי הנציגות החוקית של הבית; השנייה, האם ובאיזה היקף זכאית התובעת לעיין במסמכי הנציגות; והשלישית, האם זכאית התובעת להשבה עבור ההוצאות שהוציאה לתיקון הגג.

8. להלן, אדון בשאלות אלה כסדרן.

9. לאחר שעיינתי בחומר הקיים בתיק, במסמכים ובעדויות, אני סבור כי לא ניתן על סמך החומר שהוצג לפני לקבוע מי הנציגות החוקית של הבית וכלפי מי מקיימים דיירי הבית את חובותיהם על פי חוק המקרקעין. לא הוכח לפני כי ההליך שבו נבחרו מר חיים ומר בן עמי, מיום 3.10.2021 (נספח ה' לכתב התביעה המתוקן) בוצע כדין, ונראה כי יש ליתן משקל לטענות לוי ופומרנץ בדבר הפגמים שנפלו בכינוס אסיפה זו, הן על רקע הצו האוסר על מפגש בין חלק מבעלי הדירות, הן לאור אי מתן שהות מספקת של 14 ימים לכינוס האסיפה כדין על ידי הנציגות (דרישה הוצגה ביום 30.8.2021 וכבר ביום 2.9.2021 ניתנה הודעה על האסיפה), והן לאור עדותו של בן עמי שעוררה בי ספקות מסוימים בנוגע לדיוק הרישום בפרוטוקול בחירת הנציגות החדשה שכן מר בן עמי הכחיש את חתימתו על פרוטוקול



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/141/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

האסיפה ואף את עצם נוכחותו באסיפה זו (ש' 11-19 בעמ' 5, ש' 31-32 בעמ' 6 לפרוטוקול). אמנם, על פני הדברים, פגמים אלו אינם חמורים ומהותיים באופן היורד לשורשו של עניין, בוודאי בשים לב לכך שככלל אין להחיל על ניהול האספות ואופן קבלת ההחלטות במסגרתן כללים פורמאליים נוקשים (ע"ש"א (מחוזי ת"א) 35916-07-21 **לידסקי נ' נציגות הבית המשותף מרח' וילסון 4 תל אביב ואח'** בפסקה 16 (נבו 6.2.2022); ע"א (מחוזי ת"א) 1350/06 **דן סלע נכסים (1996) בע"מ ואח' נ' ניהול בית גבר (99) בע"מ** (נבו 7.11.2006), אלא שמרכז הכובד במקרים שבהם נפלו פגמים בהליך הוא בבחינת ההתנהלות בפועל לאחר קיומה של האסיפה. במקרה שלפנינו, הפגמים הנטענים היו ניתנים, לכאורה, לריפוי אם לאחר בחירת חבריה, היתה הנציגות הנבחרת מתפקדת בפועל כנציגות החוקית של הבית ושאר הדיירים היו מכירים בה כנציגות, אולם מעדותו של מר חיים עולה כי הנציגות החדשה לא פתחה חשבון בנק, לא גבתה מסי וועד ולא נקטה בפעולה כלשהי כדי לתחזק ולנהל את הרכוש המשותף של הבית (ש' 36-41 בעמ' 7 לפרוטוקול).

10. מנגד, הנציגות הקודמת, באמצעות חבריה לוי ופומרנץ, אף היא, ובאופן מודע, "הקפיאה מצב", והחל ממועד הגשת התביעה דנן בחודש יוני 2021, ולכל המאוחר החל מחודש אוקטובר 2021, חדלה מלקיים את החובות המוטלות עליה על פי חוק המקרקעין. בתוך כך, לא גבתה הנציגות הקודמת את מסי וועד הבית מהדיירים ולא ביצעה את הפעולות הדרושות להחזקת הרכוש המשותף, למעט פעולות ספוראדיות לניקיון ותשלום חשבון החשמל המשותף בהוראת קבע מחשבון הועד, שנעשה באופן "אוטומטי" ולא דרש נקיטת פעולה אקטיבית (ש' 1, 3 5-6 בעמ' 14 לפרוטוקול, ש' 48-50 בעמ' 15, ש' 17-18 בעמ' 19 לפרוטוקול).

11. במילים אחרות: מהראיות שהוצגו לפני עולה כי, קבוצת שלושת בעלי הדירות הטוענים שנציגיהם נבחרו כחברי הנציגות החוקית באסיפה מאוקטובר 2021, נמנעו מלפעול באופן מעשי כדי לממש את תפקידם ובפועל לא קיימו את חובותיהם כנציגות בית משותף, ומנגד, גם קבוצת שלושת בעלי הדירות האחרים, בהם חברי הנציגות הקודמת, אף הם, מתוך מודעות מלאה, לא נקטו באף פעולה להחזקת וניהול הרכוש המשותף באופן שיש בו להעיד שהם הנציגות ולא הנציגות האחרת.

12. למעשה, החזקת וניהול הרכוש המשותף של הבית כולו נכנסה לקיפאון, כאשר הבית התחלק לשתי קבוצות שוות בגודלן ומסוכסכות ביניהן, כל זאת, שאף צד לא משתף פעולה עם הצד השני מחשש שפעולה כזו תיחשב כהכרה בחוקיות הנציגות האחרת (ש' 25-26, בעמ' 2, ש' 28-30 בעמ' 7, ש' 29-26 בעמ' 11 לפרוטוקול).

13. בנסיבות אלו, ועל מנת להוציא את הבית מהקיפאון שאליו נקלע, אין מנוס מלהורות על כינוסה של אסיפה כללית לבית בהתאם להוראות שלהלן:

א. תערך אסיפה כללית בבית, בתוך 30 ימים מיום קבלת פסק הדין, אשר על סדר יומה יעמוד נושא בחירת חברי נציגות הבית. האסיפה תתקיים בכניסה/לובי הבית.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/141/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ב. מודעה על קיום האסיפה תפורסם בתוך 10 ימים מיום קבלת פסק הדין, והיא תיקבע לאחד הערבים, בימים א' – ה', החל מהשעה 19:00. המודעה תיתלה בכל אחת מקומות הבית במקום בולט ונראה לעין ע"י מר זאב פומרנץ.

ג. במודעה יצוין כי אם לא יתייצבו במועד האסיפה 50% לפחות מבעלי הדירות בבית, תידחה האסיפה לחצי שעה מאוחר יותר, ותהיה חוקית בכל מניין שיהיה נוכח בה.

ד. באסיפה הכללית יהיו רשאים להצביע רק בעלי הדירות (נציג אחד מכל דירה), לחלופין, יהיו רשאים לצייד מי מטעמם, לרבות שוכרים בדירות, במכתב המייפה כוחם להצביע באסיפה במקומם. המכתב המייפה כוח יוגש ויצורף לפרוטוקול האסיפה.

ה. פרוטוקול האסיפה ייתלה בלובי הבית במקום בולט ונראה לעין ע"י אחד מחברי הנציגות שייבחרו.

ו. לאסיפה יוזמן נציג מטעם האגודה לתרבות הדיור אשר יערוך פרוטוקול במועד האסיפה ובו יתועדו הנוכחים באסיפה, הנושאים שיעמדו להצבעה והצבעת בעלי הדירות בקשר אליה. בסיום האספה יחתמו הנוכחים על הפרוטוקול כעדות לכך שנכחו באסיפה. שכרו של נציג האגודה לא יעלה על 500 ש"ח, והוא ישולם מקופת הנציגות.

ז. ככל שבין מי מבעלי הדירות תלוי ועומד צו שיפוטי תקף האוסר על מגע או יצירת קשר ביניהם, יינתן יפוי כוח לנציג מטעם בעלי הדירה שהצו חל כלפיהם, שייצג אותו באסיפת הדיירים.

ח. ככל שתוצאת הבחירות תהיה "תיקו" בין שלושת בעלי הדירות: כהן, בן דוד וחיים (להלן: "קבוצת כהן") לבין שלושת בעלי הדירות האחרים: לוי, פומרנץ ופאטלאז'אן (להלן: "קבוצת לוי"), הרי שבכפוף לאמור בסעיף ט' להלן, תשמש נציגות הבית במודל החלופי הבא:

- בפרק זמן של שישה חודשים ממועד האסיפה, ישמש יו"ר הנציגות אחד מחברי קבוצת כהן וגזבר הנציגות ישמש אחד מחברי קבוצת לוי;
- שישה חודשים לאחר מכן יתחלפו בעלי התפקידים ויו"ר הנציגות יהיה חבר מקבוצת לוי וגזבר הנציגות יהיה חבר מקבוצת כהן.

ט. אם רוב רגיל מבעלי הדירות יחליטו במעמד האסיפה כי הם לא מעוניינים לפעול על פי המודל החלופי שבסעיף ח' לעיל, אני מורה להם לפנות בתוך 14 יום ממועד האסיפה בבקשה ללשכת המפקח על רישום המקרקעין (שיפוטי) בשלוחת אשדוד שימנה נציגות חיצונית בשכר שלא מבין בעלי הדירות בבית.

14. השאלה השנייה הטעונה הכרעה היא ביחס לסוגיית המצאת המסמכים לידי התובעת. סעיף 16(ג) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, החל בענייננו, מורה כדלקמן: **"בעל דירה**

תיק: 7/141/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

רשאי בכל עת סבירה לעיין בפנקס ההכנסות וההוצאות, בחשבונות, בקבלות ובמסמכים הנוגעים להם ובדין וחשבון הכספי". זכות זו היא זכות עצמאית הניתנת לבעל דירה מכוח סעיף 16 לתקנון המצוי, ומשכך זכותה של התובעת למצותה – בהתאם לנסיבות, בכל עת סבירה ללא צורך בצו שיפוטי. יצוין כי בעדותו ציין מר פומרנץ כי אין כל מניעה מבחינתו להעביר את תדפיסי עו"ש של חשבון הנציגות (שוי' 34-35 בעמ' 16 לפרוטוקול) ור' גם דברי באת כוח הנתבעת בסיכומיה (שוי' 2-3 בעמ' 23 לפרוטוקול).

15. לאור האמור, ומשאין מחלוקת בנושא זה, אני מורה למר לוי ולמר פומרנץ להעמיד לעיון התובעת את כל מסמכי הנציגות המצויים בידם, לרבות פנקסי קבלות ותדפיסי עו"ש, וזאת בתוך 30 ימים מיום מתן פסק הדין. אודליה תהא רשאית לצלם כל מסמך שתמצא לנכון באמצעות הטלפון הסלולרי. הצילום והעיון ייעשו בנוכחות מר לוי ומר פומרנץ חברי הנציגות הקודמת, וככל שקיים צו שיפוטי האוסר על קשר או מפגש בין בעלי הדירות, ייעשו העיון והצילום באמצעות נציגים מטעמם של בעלי הדירות. מובהר כי ככל שהפקת דפי החשבון של הנציגות מהבנק כרוכה בעלות כספית תישא אודליה בעלות זו בהתאם לתעריפי הבנק.

16. אשר לטענות אודליה בדבר זכאותה לשיפוי בגין הוצאות שהוציאה, לטענתה, עבור תיקון הגג. ברע"א 4984/17 חיים נ' נציגות הבית המשותף סוקולוב 48 קרית אתא (נבו, 14.12.2017) נקבע כי על מנת שבעל דירה יזכה לשיפוי מבעלי הדירות האחרים בגין הוצאות שהוציא לתחזוקת הרכוש המשותף, עליו לעמוד בתנאים המצטברים הבאים: מדובר בליקוי ברכוש המשותף של הבית שהיה מוטל על נציגות הבית המשותף לתקנו על חשבונה; קדמה לפעולתו של הדייר פניה לנציגות הבית המשותף בדרישה לתיקון הליקוי, והיא סירבה לתקן; עיכוב שהיה נגרם בגין פניה למפקח על רישום מקרקעין היה מביא להחמרת הנזק באופן משמעותי; אי התיקון בהקדם יפגע בצורה קשה וברורה ביכולתו של בעל הדירה לעשות שימוש בדירתו; הליקוי ברכוש המשותף תוקן בצורה נאותה ובעלות סבירה.

17. לאחר שבחנתי את הראיות בתיק, התרשמתי כי לא עלה בידי אודליה להוכיח את קיומם של התנאים המצטברים הנ"ל. אמנם, אין מחלוקת בין הצדדים כי הגג הוא רכוש משותף, אך לא הוכחה פניה לנציגות טרם נעשה התיקון וכי זו סירבה לתקן את הליקוי האמור על יסוד הטענה כי הגג הוא רכוש פרטי הצמוד לדירת אודליה. גרסתם בעל פה של אודליה ושל משה - שהיא עדות בעל דין יחיד ועדות בן זוגו, כי הוטעו על ידי הנציגות לחשוב כי הגג הוא פרטי, אינה גרסה משכנעת, בהעדר כל תיעוד "מזמן אמת", ומשלא ניתנו לגבי השיחה הנטענת פרטים מדויקים וברורים, כגון מתי נערכה שיחה זו (שוי' 37-38 בעמ' 9 שוי' 6-5 בעמ' 11 לפרוטוקול) ומה היה תכנה המדויק, זאת שכן יש חשיבות רבה לפרטים המלאים והמדויקים של שיחה זו, בוודאי בשים לב להכחשה הגורפת של לוי ופומרנץ כי כלל לא נערכה שיחה בעניין טרם ביצוע התיקון (שוי' 36 בעמ' 13 שוי' 15-17 בעמ' 20 לפרוטוקול). אך גם אם אניח כי היתה שיחה "ברוח" זו, וכי מי מחברי הנציגות הטעה (אף אם בתום לב) את אודליה או משה, הרי שאודליה ומשה פעלו בצורה שאינה סבירה בעיני שכן, ככלל, בעל דירה אמור לדעת מה הגג



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/141/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הצמוד לדירתו ואם אינו יודע, עליו לברר זאת, טרם תשלום אלפי ש"ח לתיקון ליקוי שמצוי בו. במקרה שלפנינו, עשתה אודליה דין לעצמה ופנתה לבעל מקצוע מטעמה שיבצע את התיקון בגג חלף בירור מתאים ובסיסי שכזה. בנסיבות אלו, לא הוכח לפני שזה המקרה בו דייר נותר חסר אונים מול אטימותה של הנציגות למצוקתו, שזהו המקרה הטיפוסי שבו ניתן לבחון את זכאותו של בעל הדירה להחזר מקופת הכלל.

18. כמו כן, לא הובאו ראיות מספקות לכך שהתיקון בוצע בצורה נאותה, ואף לא ראיות בעלות משקל לכך שההוצאות שהוצאו לצורך התיקון היו סבירות, למשל באמצעות הצגת מספר הצעות מחיר **מפורטות ובכתב** לתיקון וכיו"ב. משכך, איני מוצא כי קמה לאודליה זכות משפטית לשיפוי בגין ההוצאות שהוציאה לתיקון הליקויים ברכוש המשותף בהתאם להוראות הדין.

19. לסיום אעיר כי בכתב התביעה טענה התובעת שנוצר גירעון בקופת הנציגות בסך של 8,280 ש"ח וכי על לוי ופומרנץ להשיב סכום זה. עיינתי בסיכומי התובעת בפרוטוקול ולא ראיתי התייחסות אליה בסיכומים, ומכאן, שדין טענה זו להידחות בהתאם לכלל הידוע לפיו **"דין טענה שנטענה בכתב הטענות אך לא הועלתה בסיכומים - אם בשל שגגה או במכוון - כדין טענה שנזנחה, ובית המשפט לא ישעה לה (ע"א 172/89 סלע חברה לביטוח בע"מ נ' סולל בונה בע"מ ואח', פ"ד מז(1) 311; ע"א 447/92 רוט נ' אינטרקונטיננטל קרדיט קורפריישן, פ"ד מט(2) 102 (1995).**

20. מעבר לכך, אני סבור כי גם לגופה לא הוכחה טענה זו כנדרש, ולא הובאו כל ראיות התומכות בה. משכך, ואף אם היתה התובעת מעלה את הטענה בסיכומים, לא היה בידי להיעתר לה משלא הונחה לפני תשתית ראיתית מיימאלית לטענה כי אכן נוצר גירעון עבר בתקופה שלוי ופומרנץ היו חברי הנציגות וכי עליהם להשיב את הסכום הנטען לקופת הנציגות.

21. תביעת אודליה בגין רכיב זה – נדחית אפוא.

22. בנסיבות העניין, ועל מנת שלא להסלים את הסכסוך בבית, לא מצאתי לחייב מי מהצדדים בהוצאות ההליך, ואני מורה כי כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, 03 במאי 2023, י"ב באייר תשפ"ג. המזכירות תודיע.

**ארז שטיינברג
מפקח על רישום מקרקעין
נתניה**